



6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Kapsamlı Özet ve Stratejik Analiz Raporu

IP WAT©H AI tarafından düzenlenmiş kurumsal sürüm

www.ipwatchai.com • info@ipwatchai.com

1. Giriş: Kanun'un Amacı, Kapsamı ve Temel Tanımlar

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK), Türkiye'nin teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemesini tetiklemek amacıyla kurgulanmış, mülkiyet hakları ekosisteminin merkezinde yer alan stratejik bir mevzuattır. Kanun, fikri sermayeyi koruma altına alarak yatırımcı ve buluşçu için güvenli bir liman oluştururken, bilginin paylaşımı yoluyla toplumsal inovasyonun önünü açmayı hedefler. Sadece tescil süreçlerini değil, tescil sonrası hak yönetimini ve ihlallere karşı uygulanacak yaptırımları da modern hukuk normlarıyla harmonize ederek uluslararası rekabet gücünü artırır.

Temel Kavramların Sentezi

Operasyonel etkinliğin sağlanması adına Madde 2'de tanımlanan kritik kavramlar şunlardır:

- Kurum (TÜRKPATENT): Mevzuatın uygulayıcısı, tüm tescil ve sicil işlemlerinin yürütüldüğü merkezi otorite.
- Sınai Mülkiyet Hakkı: Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı modeli kapsayan çatı kavram.
- Bülten: Başvuruların ve kararların ilan edildiği, üçüncü kişilerin itiraz haklarını kullanabilmesi için takip edilmesi zorunlu olan resmi yayım ortamı.
- Çalışan: Hizmet ilişkisi içinde, kişisel bağımlılıkla işverene bağlı çalışan kişiler ile kamu görevlileri. Bu tanım, hak sahipliğinin belirlenmesinde birincil kıstastır.

Korumadan Yararlanacak Kişiler

Madde 3 uyarınca, sınai mülkiyet korumasından şu kategoriler yararlanabilir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
- Türkiye sınırları içinde yerleşim yeri olan veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler.
- Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması kapsamında başvuru hakkı olanlar.
- Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türk vatandaşlarına benzer korumayı sağlayan devletlerin uyrukları.

Bu temel çerçeve, ticari hayatın en dinamik unsuru olan marka korumasının üzerine inşa edildiği zemini temsil eder.

2. Marka Hakkı: Tescil Süreçleri, Engeller ve Koruma Kapsamı

Marka, bir teşebbüsün kimliğini yansıtan, ürün veya hizmetleri rakiplerinden ayırtıran ve sicilde açıkça gösterilebilen her türlü işarettir. Stratejik açıdan marka, sadece bir logo değil, işletmenin itibar ve kalite vaadinin hukuki teminatıdır.

Mutlak ve Nispi Ret Nedenleri Analizi

Tescil süreci, kamusal ve özel menfaatleri koruyan iki ana engel grubu üzerinden şekillenir:

1. Mutlak Ret Nedenleri (Madde 5): İşaretin doğasından veya kamusal engellerden kaynaklanır. Stratejik Not: SMK ile gelen en büyük yeniliklerden biri, Madde 5(1)(ç) uyarınca "aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer" markaların mutlak ret engelinin, önceki hak sahibinden alınan noter onaylı muvafakatname ile aşılabilesidir.

2. Nispi Ret Nedenleri (Madde 6): Önceki hak sahiplerinin itirazı üzerine değerlendirilen, karıştırılma ihtimali (iltibas) odaklı engellerdir.

Karşılaştırma Kriteri	Ayırt Edici Nitelik Eksikliği (Mutlak)	Halk Nezdinde Karıştırılma İhtimali (Nispi)
Hukuki Dayanak	Madde 5	Madde 6
Temel Odak	İşaretin tanımlayıcı olması veya ayırt ediciliğinin olmaması.	Önceki bir marka ile görsel, işitsel veya anlamsal benzerlik.
Kamusal Etki	İşaretin herkesin kullanımına açık kalması gerekliliği.	Tüketicinin malın kaynağı konusunda yanıltılması riski.
Aşılma Yolu	Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma veya Muvafakatname (5/1-ç için).	İtirazın reddedilmesi veya hakkın sona ermiş olması.

Marka Tescilinden Doğan Haklar ve İstisnalar

Marka tescili, sahibine Madde 7 uyarınca münhasır haklar verir. Bu haklar, üçüncü kişilerin markayı ticaret alanında izinsiz kullanmasını, alan adı veya anahtar sözcük olarak kötüye kullanmasını engelleme yetkisini kapsar. Ancak “Dürüstçe Kullanım” istisnası uyarınca; gerçek kişilerin kendi adlarını belirtmesi veya ürünün kullanım amacının (yedek parça vb.) açıklanması, marka sahibi tarafından engellenemez.

Kullanma Zorunluluğu ve İptal

Stratejik Uyarı: Madde 9 ve 26 uyarınca, tescilden itibaren beş yıl boyunca Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan markalar iptal riskiyle karşı karşıyadır. “Kullan ya da Kaybet” ilkesi, marka sicilini aktif ticaretin yansıtıcısı tutmayı hedefler.

3. Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları: Bölgesel Değerin Korunması

Coğrafi işaretler, bir ürünün kalitesi veya ünü ile coğrafi kaynağı arasındaki bağı tescilleyerek kırsal kalkınma ve kültürel mirasın korunmasını sağlar.

Türlerin Karşılaştırılması

Tür	Üretim Süreci ve Coğrafi Bağ	Amblem Zorunluluğu (Madde 46)
Menşe Adı	Üretim, işleme ve tüm süreçler o alanda gerçekleşmelidir.	Zorunlu
Mahreç İşareti	Belirgin bir niteliği bölgeye dayanır; süreçlerden en az biri bölgede olmalıdır.	Zorunlu

Tür	Üretim Süreci ve Coğrafi Bağ	Amblem Zorunluluğu (Madde 46)
Geleneksel Ürün Adı	En az 30 yıllık geleneksel üretim/hammadde; coğrafi yer adı zorunlu değildir.	İsteğe Bağlı (Amblemsiz kullanım SMK dışındadır)

Denetim ve Amblem Kullanımı

Coğrafi işaret tescili inhisari (tekel) hak sağlamaz; şartları sağlayan her üretici kullanabilir. Ancak tüketici güveni için amblem kullanımı coğrafi işaretlerde zorunludur (Madde 46/2). Analist Notu: Geleneksel ürün adlarının amblemsiz kullanımı Kanun hükümlerine tabi değildir (Madde 46/4), bu da markalaşma sürecinde uyum stratejisi için kritiktir.

4. Tasarım Hakları: Yenilik, Ayırt Edicilik ve Görsel Mülkiyet

Tasarım koruması, ürünün estetik ve görsel özelliklerini koruyarak endüstriyel tasarıma pazar avantajı sağlar. Koruma için temel şartlar “yenilik” ve “ayırt edicilik”tir (Madde 56).

Koruma Şartları ve Kapsam Dışı Haller

Madde 58 uyarınca, ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri koruma kapsamı dışındadır. Bu, estetik korumanın teknik buluş (patent) alanına müdahalesini önleyen bir “denge” mekanizmasıdır.

Tescilli vs. Tescilsiz Tasarım Stratejisi

Kanun, özellikle moda ve hızlı tüketim sektörleri için kritik olan tescilsiz koruma imkânını sunar.

Kriter	Tescilli Tasarım (Madde 69/1)	Tescilsiz Tasarım (Madde 69/2)
Koruma Süresi	5 Yıl (Maksimum 25 yıla uzatılabilir)	3 Yıl (Uzatılamaz)
Başlangıç	Başvuru Tarihi	Kamuya İlk Sunuluş Tarihi (Türkiye’de)
Kapsam	Ayırt edici olmayan tüm tasarımlara karşı koruma.	Sadece kopyalamaya karşı koruma (Madde 59/2).

Pro-Tip: Tescilsiz tasarım koruması, ürün yaşam döngüsünün tescil süresinden kısa olduğu hızlı tüketim (FMCG) ürünleri için mükemmel bir “güvenlik ağı” işlevi görür.

5. Patent ve Faydalı Model: Teknik İnovasyonun Hukuki Çerçevesi

Patent sistemi, buluşun kamuyla paylaşılması karşılığında sahibine verilen süreli bir tekel hakkıdır.

Patent ve Faydalı Model Ayrımı

- Patent: Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini aramaktadır (Madde 82-83). 20 yıl korunur.

- Faydalı Model: Madde 142 ve genel sistematik uyarınca, buluş basamağı (inventive step) aranmaz; sadece yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik yeterlidir. 10 yıl korunur.
- Stratejik Çıkarım: Mevcut tekniği aşan ancak “buluş basamağı” kriterini tam karşılamayan geliştirmeler için Faydalı Model, daha hızlı ve ekonomik bir koruma yoludur.

Çalışan ve Üniversite Buluşları (Madde 113-121)

Hizmet ilişkisi içinde yapılan buluşlarda işveren tam hak talep edebilir, ancak çalışana makul bedel ödemekle yükümlüdür. Yükseköğretim Kurumları (Madde 121): Üniversite bünyesinde yapılan buluşlarda, elde edilen gelirin en az üçte biri (1/3) buluşu yapan öğretim elemanına verilmek zorundadır.

Zorunlu Lisans ve Kritik Süreler

Halk sağlığı, milli güvenlik veya kullanımın yetersizliği durumunda devlet müdahalesi mümkündür (Madde 129). Zorunlu lisans talebi; patentin verilmesinden itibaren 3 yıl veya başvurudan itibaren 4 yıl (hangisi daha geçse) dolduktan sonra, buluşun kullanılmaması halinde yapılabilir (Madde 130).

6. Hak İhlalleri, Tecavüz ve Cezai Hükümler

Sınai mülkiyet haklarının ihlali (tecavüz), hak sahibinin izni olmaksızın ürünün üretilmesi, satılması veya ticari amaçla elde bulundurulması fiillerini kapsar (Madde 29, 53, 81, 85).

Cezai Müeyyideler ve Sınırlar

Kritik Hukuki Ayırım: SMK kapsamındaki cezai yaptırımlar (hapis ve adli para cezası), Madde 30 uyarınca ağırlıklı olarak Marka Hakları için düzenlenmiştir.

- Marka Tecavüzü: Taklit mal üreten veya satan kişi için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülür.
- Diğer Haklar: Patent, Tasarım ve Coğrafi İşaret ihlallerinde temel yaptırımlar hukuk davaları (tazminat, ürünlere el koyma) üzerinden yürür.
- Etkin Pişmanlık: Taklit malı satan kişi, kaynağını bildirerek üreticinin ortaya çıkarılmasını sağlarsa cezadan muaf tutulabilir (Madde 30/7).

7. Sonuç ve Stratejik Değerlendirme

6769 Sayılı Kanun, Türkiye'nin sınai mülkiyet haklarını uluslararası standartlara (Paris Sözleşmesi, Madrid Protokolü vb.) taşıyan ileri bir metindir. Stratejik açıdan bakıldığında; markalar için muvafakatname sistemi, tasarımlar için tescilsiz koruma ve patent süreçlerindeki çalışan/üniversite hakları, Türkiye'nin inovasyon odaklı büyüme hedeflerini destekleyen kaldıraçlardır.

Yönetici Özeti Tablosu

Hak Türü	Koruma Süresi	Temel Stratejik Kriter	Tescil Mercii
Marka	10 Yıl (Sonsuz Yenilenebilir)	Ayırt Edicilik	TÜRKPATENT
Tasarım	5-25 Yıl	Yenilik ve Ayırt Edicilik	TÜRKPATENT
Patent	20 Yıl	Yenilik + Buluş Basamağı + Uygulanabilirlik	TÜRKPATENT
Faydalı Model	10 Yıl	Yenilik + Uygulanabilirlik (Buluş basamağı yok)	TÜRKPATENT
Coğrafi İşaret	Süresiz	Bölgesel Karakteristik/Ün	TÜRKPATENT

Final Notu: Bu rapor, 6769 Sayılı SMK'nın sunduğu genel çerçeveyi yansıtmaktadır. Hak yönetimi süreçlerinde her somut vaka, kanunun emredici hükümleri ve ilgili uygulama yönetmelikleriyle birlikte, sektörel dinamikler göz önüne alınarak analiz edilmelidir.

Hazırlayan: IP WAT©H AI • www.ipwatchai.com • info@ipwatchai.com